

**TEMA 013. LOS CONVENIOS. LAS ENCOMIENDAS
DE GESTIÓN O ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
PERSONIFICADOS. LÍMITES EN SU UTILIZACIÓN. LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. EL
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES
PÚBLICAS. PROCEDIMIENTO.**

Actualizado a 30/01/2022

1 LOS CONVENIOS

En la **Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público**, se establece el **régimen completo de los convenios**, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.

Los convenios son **acuerdos con efectos jurídicos** adoptados por las **Administraciones Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común**.

1.1 TIPOS DE CONVENIOS

- **Convenios interadministrativos** firmados entre dos o más Administraciones Públicas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios, que se registrarán por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.
- **Convenios intradministrativos** firmados entre organismos públicos de una misma Administración Pública.
- **Convenios** firmados entre una Administración Pública y un **sujeto de Derecho privado**.
- **Convenios** firmados entre las Administraciones Públicas y un **sujeto de Derecho internacional**, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.

1.2 REQUISITOS DE LOS CONVENIOS

La suscripción de convenios deberá mejorar la **eficiencia de la gestión pública**, facilitar la **utilización conjunta de medios y servicios públicos**, contribuir a la realización de **actividades de utilidad pública** y cumplir con la **legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

Los convenios se perfeccionan por la prestación del **consentimiento de las partes**. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado deberán ser inscritos en el **Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal**. Asimismo, serán publicados en el **Boletín Oficial del Estado**, sin perjuicio de su publicación facultativa en el **boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia** que corresponda a la otra administración firmante.

1.3 CONTENIDO DE LOS CONVENIOS

- **Sujetos** que suscriben el convenio y su capacidad jurídica.
- La **competencia** en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública.
- **Objeto** del convenio y **actuaciones** a realizar por cada sujeto para su cumplimiento.
- **Obligaciones y compromisos económicos** asumidos por cada una de las partes, si los hubiera.
- Consecuencias aplicables en caso de **incumplimiento** de las obligaciones y compromisos y, en su caso, los criterios para determinar la posible **indemnización** por el incumplimiento.
- Mecanismos de **seguimiento, vigilancia y control** de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
- El régimen de **modificación** del convenio.
- **Plazo de vigencia** del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:

- Los convenios deberán tener una **duración determinada**, que no podrá ser superior a **4 años**.
- Se podrá acordar unánimemente su **prórroga** por un periodo de hasta **4 años** adicionales o su **extinción**.

1.4 TRÁMITES PRECEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y SUS EFECTOS

- **Memoria justificativa** donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico y el carácter no contractual de la actividad en cuestión.
- **Informe de su servicio jurídico**, que no será necesario cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente.
- Cualquier otro **informe preceptivo** que establezca la normativa aplicable.
- La **autorización** previa del **Ministerio de Hacienda y Función Pública** para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo.
- Informe del **Ministerio de Política Territorial**, respecto de los convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado con las **Comunidades Autónomas** o con **Entidades Locales** en los casos siguientes:
 - El objeto sea la cesión o adquisición de la titularidad de **infraestructuras** por la Administración General del Estado.
 - **Convenios** que tengan por objeto la creación de consorcios.
- Cuando los convenios incluyan **aportaciones de fondos** para financiar actuaciones a ejecutar, la aportación estará condicionada a la **existencia de crédito** en los correspondientes presupuestos.
- Los **convenios interadministrativos** suscritos con las **Comunidades Autónomas** serán remitidos al **Senado** por el Ministerio de Política Territorial.

1.5 EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS

- Los convenios se extinguen por el **cumplimiento** de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de **resolución**.
- Son **causas de resolución**:
 - El transcurso del **plazo de vigencia** del convenio sin haberse acordado la prórroga.
 - El **acuerdo unánime** de todos los firmantes.
 - El **incumplimiento** de las **obligaciones y compromisos** asumidos por los firmantes.
 - Por **decisión judicial** declaratoria de la nulidad del convenio.
 - Por cualquier **otra causa** distinta de las anteriores prevista en el **convenio** o en otras **leyes**.

1.6 REMISIÓN DE CONVENIOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los **600.000 euros** deberá remitirse electrónicamente al **Tribunal de Cuentas** u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.

2 LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS

2.1 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

Las encomiendas de gestión se regulan en la **Ley 40/2015, Régimen Jurídico del Sector Público**.

La **realización de actividades de carácter material o técnico** de la competencia de los órganos administrativos podrá ser **encomendada** a otros órganos de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de **eficacia** o cuando **no se posean los medios técnicos** idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión **no** podrán tener por **objeto prestaciones propias de los contratos**. La encomienda de gestión **no** supone **cesión de la titularidad** de la competencia ni de su ejercicio.

En todo caso, la **Entidad encomendada** tendrá la condición de **encargado del tratamiento** de los **datos de carácter personal** durante la ejecución de la encomienda de gestión.

La **formalización** de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

- Cuando la encomienda de gestión se realice entre **órganos** pertenecientes a la **misma Administración** deberá formalizarse en los términos que establezca su **normativa propia**. En todo caso, deberá ser publicada, en el **Boletín Oficial del Estado**, en el **Boletín oficial de la Comunidad Autónoma** o en el de la **Provincia**, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
- Cuando la encomienda de gestión se realice entre **órganos de distintas Administraciones** se formalizará mediante **firma del correspondiente convenio** entre ellas, que deberá ser publicado en el **Boletín Oficial del Estado**, en el **Boletín oficial de la Comunidad Autónoma** o en el de la **Provincia**, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

De acuerdo a la **Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**, las Administraciones Públicas deberán **hacer pública la información relativa a las encomiendas de gestión** que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

2.2 ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONALIZADOS

Los encargos a medios propios se definen en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- Las entidades podrán ser consideradas medios cuando cumplan las **condiciones y requisitos** establecidos en la **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**.
- Tendrán la consideración de medio propio cuando se acredite que, además de disponer de **medios suficientes e idóneos** para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su **objeto social**, se dé alguna de las circunstancias siguientes:
 - Sea una opción **más eficiente** que la **contratación pública** y resulta **sostenible y eficaz**, aplicando criterios de **rentabilidad económica**.
 - Resulte necesario por razones de **seguridad pública** o de **urgencia** en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio.

- Para la **creación** de un nuevo **medio propio** deberá acompañarse la propuesta de declaración de una **memoria justificativa** y que deberá ser **informada** por la **Intervención General de la Administración del Estado**.

Los medios propios deberán inscribirse en el Inventario de **Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE)**, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). INVENTE se configura como un **registro público administrativo** que garantiza la información pública y la ordenación de **todas las entidades integrantes del sector público institucional** cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

Además, la **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**, amplía la normativa de aplicación a los encargos a medios propios.:

Los poderes adjudicadores podrán organizarse **ejecutando de manera directa prestaciones** propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una **compensación tarifaria**, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, **previo encargo a esta**, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de **medio propio personificado** respecto de ellos. El encargo que cumpla dichos requisitos **no** tendrá la **consideración de contrato**.

Serán **medios propios personificados** respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas que cumplan todos los **requisitos** que se establecen a continuación:

- Que el **poder adjudicador** ejerza sobre el ente **destinatario** de los mismos un **control** análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que pueda ejercer influencia sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

La **compensación** se establecerá por referencia a **tarifas** aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo.

- Que más del **80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo** se lleven a cabo en el ejercicio de los **cometidos** que le han sido confiados por el **poder adjudicador** que hace el encargo.
- Cuando el **ente destinatario del encargo** sea un **ente de personificación jurídico-privada**, además, la **totalidad de su capital o patrimonio** tendrá que ser de **titularidad pública**.
- La **condición de medio propio personificado** de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus **estatutos o actos de creación**.

Los encargos a un medio propio personificado **no** tendrán la consideración jurídica de **contrato**, debiendo únicamente cumplir las siguientes **normas**:

- El **medio propio personificado** deberá haber sido **publicado en la Plataforma de Contratación**.
- El encargo deberá ser **objeto de formalización** en un **documento** que será publicado en la **Plataforma de Contratación**.
- Se necesitará **autorización del Consejo de Ministros** cuando el importe del encargo sea superior a **doce millones de euros**.

3 LA COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En el derogado **Real Decreto Legislativo 3/2011**, por el que se aprueba el **texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público**, se establecía el **Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado**.

Actualmente en la normativa española no se encuentra regulada explícitamente esta figura de colaboración pública - privada, pero existen numerosos instrumentos que permiten que las entidades privadas puedan participar en la actividad del sector público. En la **Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público**, se establecen otras modalidades de contrato que pueden posibilitar la colaboración público - privada en la prestación de servicios públicos.

A este respecto, es posible destacar el **contrato de concesión**, en los que se produce una transferencia al concesionario del **riesgo operacional**. Pueden ser:

Contrato de concesión de obras: contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de la restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. La contraprestación consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

Contrato de concesión de servicios: contrato de concesión de servicios es aquel en el que se encomienda la gestión de un servicio. Como contrapartida puede establecerse, o bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato, o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

De igual forma, se dispone del **procedimiento de asociación para la innovación**, que tiene como finalidad el **desarrollo** de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes.

4 EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS

La **Ley 38/2003, General de Subvenciones**, define las **subvenciones** como toda **disposición dineraria**, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes **requisitos**:

- Que la entrega se realice **sin contraprestación directa** de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al **cumplimiento de un objetivo**, la **ejecución de un proyecto**, la **realización de una actividad**, la **adopción de un comportamiento** o la **concurencia de una situación**, debiendo el beneficiario cumplir las **obligaciones materiales y formales** que se hubieran establecido.
- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una **actividad de utilidad pública o interés social** o de **promoción de una finalidad pública**.

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS

PRINCIPIOS GENERALES

La **gestión de las subvenciones** a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes **principios**:

- **Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.**
- **Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.**
- **Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.**

BENEFICIARIOS

Tendrá la consideración de **beneficiario de subvenciones** la persona que haya de **realizar la actividad** que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su **concesión**.

Son **obligaciones del beneficiario**:

- Cumplir el **objetivo**, ejecutar el **proyecto**, realizar la **actividad** o adoptar el **comportamiento** que fundamenta la concesión de las subvenciones.
- **Justificar** ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, el cumplimiento de los **requisitos y condiciones**, así como la realización de la **actividad** y el cumplimiento de la **finalidad**.
- Someterse a las actuaciones de **comprobación y control financiero**, aportando cuanta **información** le sea requerida.
- **Comunicar** la obtención de **otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos** que financien las **actividades subvencionadas**.
- Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus **obligaciones tributarias** y frente a la **Seguridad Social**.
- Disponer de los **libros contables**, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la **legislación mercantil y sectorial** aplicable, así como cuantos **estados contables y registros** específicos sean exigidos por las **bases reguladoras** de las subvenciones.
- Conservar los **documentos justificativos** de la **aplicación de los fondos** recibidos.
- Adoptar las medidas para dar la adecuada **publicidad** del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones que sean objeto de subvención. La **Base de Datos Nacional de Subvenciones** operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.
- Proceder al **reintegro** de los fondos percibidos en caso de **incumplimiento** de los requisitos previos.

ENTIDADES COLABORADORAS

Será **entidad colaboradora** aquella que, actuando en **nombre y por cuenta del órgano concedente** a todos los efectos relacionados con la subvención, **entregue y distribuya los fondos públicos** a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o **colabore en la gestión de la subvención** sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

Son **obligaciones de la entidad colaboradora**:

- **Entregar a los beneficiarios los fondos** recibidos de acuerdo con los **criterios** establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
- Comprobar, en su caso, el **cumplimiento y efectividad** de las **condiciones o requisitos** determinantes para su otorgamiento, así como la **realización de la actividad** y el **cumplimiento de la finalidad** que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- **Justificar la entrega de los fondos** percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

- **Someterse a las actuaciones de comprobación** que respecto de la **gestión** de dichos **fondos** pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

PLANES ESTRATÉGICOS

Los órganos de las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un **plan estratégico de subvenciones** los **objetivos**, el **plazo**, los **costes** previsibles y sus **fuentes de financiación**.

Cuando los **objetivos** que se pretenden conseguir **afecten al mercado**, su orientación debe dirigirse a **corregir fallos** claramente identificados y sus **efectos** deben ser **mínimamente distorsionadores**.

BASES REGULADORAS

Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las **bases reguladoras** de concesión. Estas bases de cada tipo de subvención se publicarán en el **Boletín Oficial del Estado** o en el diario oficial correspondiente.

Adicionalmente, el **otorgamiento de una subvención** debe cumplir los siguientes **requisitos**:

- La **competencia** del órgano administrativo concedente.
- La **existencia de crédito** adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.
- La **tramitación del procedimiento de concesión** de acuerdo con las normas que resulten de aplicación.
- La **fiscalización previa** de los actos administrativos de contenido económico.
- La **aprobación del gasto** por el órgano competente para ello.

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES

La **Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)** operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

A tales efectos, las **administraciones concedentes** deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones **información** sobre las **convocatorias** y las **resoluciones de concesión**.

Los **beneficiarios** deberán dar publicidad de las **subvenciones y ayudas percibidas** en los términos y condiciones establecidos en la **Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**. Los beneficiarios también deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la **financiación** de **programas, actividades, inversiones o actuaciones** que sean objeto de subvención.

4.2 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

El **procedimiento ordinario de concesión de subvenciones** se tramitará en **régimen de concurrencia competitiva**. La concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las **solicitudes presentadas**, a fin de establecer una **prelación** de acuerdo con los **criterios de valoración** previamente fijados en las **bases reguladoras** y en la **convocatoria**, y **adjudicar**, con el límite fijado en la convocatoria dentro del **crédito disponible**.

Podrán **concederse** de **forma directa** las siguientes subvenciones:

- Las **previstas** nominativamente en los **Presupuestos Generales del Estado**, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Se entiende por subvención prevista nominativamente aquella en que su **dotación presupuestaria y beneficiario** aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El **objeto** de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión.
- Aquellas cuyo **otorgamiento o cuantía** venga **impuesto** a la Administración por una **norma de rango legal**.
- Con **carácter excepcional**, otras subvenciones en que se acrediten razones de **interés público, social, económico o humanitario**, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

INICIACIÓN

La **iniciación** de **oficio** se realizará siempre mediante **convocatoria** aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas. La convocatoria, que deberá publicarse en la **BDNS** y un extracto, en el **BOE**, tendrá el siguiente **contenido**:

- Disposición que establezca las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada.
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima o estimada de las subvenciones convocadas.
- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
- Plazo de presentación de solicitudes.
- Plazo de resolución y notificación.
- Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
- En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
- Criterios de valoración de las solicitudes.
- Medio de notificación o publicación.

Las **solicitudes** de los interesados acompañarán los **documentos e informaciones** determinados en la **norma o convocatoria**.

INSTRUCCIÓN

Las actividades de instrucción comprenderán:

- **Petición de los informes** necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
- **Evaluación de las solicitudes**, efectuada conforme con los **criterios y prioridades** establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.

Una vez evaluadas las solicitudes, el **órgano colegiado** emitirá un **informe del resultado** de la evaluación. El **órgano instructor**, a la vista del expediente y del informe, formulará la **propuesta de resolución provisional**, motivada, y se concederá un **plazo para presentar alegaciones**.

Examinadas las alegaciones, se formulará la **propuesta de resolución definitiva**, que deberá expresar el solicitante o solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos. La propuesta de resolución definitiva se **notificará a los interesados** que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que comuniquen su **aceptación**.

Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente **resolverá el procedimiento**:

- La resolución se **motivará** de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención.
- La resolución, además de contener el **solicitante** o solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar la desestimación del resto de las solicitudes.

El **plazo máximo** para **resolver y notificar** la resolución del procedimiento no podrá exceder de **seis meses**. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender **desestimada** por **silencio administrativo** la solicitud.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

La **resolución de concesión** y, en su caso, los **convenios** a través de los cuales se canalicen estas subvenciones, establecerán las **condiciones y compromisos** aplicables.

El Gobierno aprobará por real decreto, las **normas especiales reguladoras** de las subvenciones y contendrá como **mínimo** los siguientes extremos:

- Definición del **objeto de las subvenciones** y las **razones** que acreditan el **interés público, social, económico o humanitario** y aquellas que justifican la **dificultad de su convocatoria pública**.
- **Régimen jurídico** aplicable.
- **Beneficiarios y modalidades de ayuda**.
- **Procedimiento de concesión y régimen de justificación** de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios.

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA

La **justificación** del cumplimiento de las **condiciones impuestas** y de la consecución de los **objetivos previstos** en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente. El **incumplimiento** de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en este capítulo o la **justificación insuficiente** de la misma llevará aparejado el **reintegro**.

Se consideran **gastos subvencionables** aquellos que de manera indubitada respondan a la **naturaleza de la actividad subvencionada**, resulten **estrictamente necesarios** y se realicen en el **plazo establecido** por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.

El **órgano concedente** comprobará la adecuada **justificación de la subvención**, así como la **realización de la actividad** y el **cumplimiento de la finalidad** que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá efectuarse la **aprobación del gasto**. La resolución de concesión de la subvención conllevará el **compromiso del gasto** correspondiente.

El **pago de la subvención** se realizará previa **justificación**, por el beneficiario, de la realización de la **actividad, proyecto, objetivo o comportamiento** para el que se concedió. Se producirá la **pérdida del derecho al cobro total o parcial** de la subvención en el supuesto de **falta de justificación** o de concurrencia de alguna de las causas previstas en la ley.

Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse **pagos a cuenta**. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de **pagos fraccionados** que responderán al **ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas**, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar **pagos anticipados** que supondrán entregas de fondos con carácter **previo a la justificación**, como **financiación** necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

En ningún caso podrán realizarse **pagos anticipados** a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de **concurso voluntario**, haber sido declarados **insolventes**, hallarse **declarado en concurso**, estar sujetos a **intervención judicial** o haber sido **inhabilitados**.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el **beneficiario** no se halle al corriente en el cumplimiento de sus **obligaciones tributarias** y frente a la **Seguridad Social** o sea **deudor** por resolución de procedencia de reintegro.

REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Cuando el acto de concesión incurriera en **nulidad o anulabilidad**, el **órgano concedente** procederá a su **revisión de oficio** o, en su caso, a la **declaración de lesividad** y ulterior **impugnación**. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la **obligación de devolver las cantidades percibidas**.

También procederá el **reintegro** de las **cantidades percibidas** y la exigencia del **interés de demora** en los siguientes casos:

- Obtención de la subvención **falseando** las **condiciones** requeridas u **ocultando** aquéllas que lo hubieran **impedido**.
- **Incumplimiento total o parcial** del **objetivo**, de la **actividad**, del **proyecto** o la **no adopción del comportamiento** que fundamentan la concesión de la subvención.
- **Incumplimiento** de la obligación de **justificación** o la **justificación insuficiente**.
- **Incumplimiento** de la obligación de adoptar las **medidas de difusión**.
- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de **comprobación y control financiero**, así como el incumplimiento de las **obligaciones contables, registrales o de**

conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el **empleo dado a los fondos** percibidos, el **cumplimiento** del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la **conurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos** para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones.

- **Incumplimiento de las obligaciones** impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, que afecten a la **consecución de los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento** que fundamenta la concesión de la subvención.
- **Incumplimiento de las obligaciones** impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el **empleo dado a los fondos percibidos**, el **cumplimiento** del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la **conurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos** para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones.
- En los demás supuestos previstos en la **normativa reguladora** de la subvención.

Cuando el cumplimiento se aproxime de modo significativo al **cumplimiento total** y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la **satisfacción de sus compromisos**, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los **criterios de graduación**, que deberán responder al **principio de proporcionalidad**.

El **órgano concedente** será el **competente** para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el **reintegro de subvenciones** mediante la **resolución del procedimiento de reintegro**.

CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES

El **control financiero** de subvenciones tendrá como objeto **verificar**:

- La adecuada y correcta **obtención de la subvención** por parte del beneficiario.
- El **cumplimiento** por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus **obligaciones** en la **gestión y aplicación** de la subvención.
- La adecuada y correcta **justificación de la subvención** por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
- La realidad y la regularidad de las **operaciones** que, de acuerdo con la justificación presentada, han sido **financiadas** con la subvención.
- La adecuada y correcta **financiación** de las **actividades** subvencionadas.
- La existencia de **hechos, circunstancias o situaciones no declaradas** a la Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran **afectar a la financiación** de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o **justificación de la subvención**, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

La **competencia** para el **ejercicio del control financiero de subvenciones** corresponderá a la **Intervención General de la Administración del Estado**, sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes atribuyan al **Tribunal de Cuentas**.

Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a **prestar colaboración y facilitar** cuanta **documentación** sea requerida en el ejercicio de las **funciones de control**.

Los **funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado**, en el ejercicio de las funciones de control financiero de subvenciones, serán considerados **agentes de la autoridad**.

El ejercicio del **control financiero** de subvenciones se adecuará al **plan anual de auditorías** que apruebe anualmente la Intervención General de la Administración del Estado.

Las actuaciones de control financiero se documentarán en **diligencias**, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en **informes**, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen reglamentariamente.

Los informes se **notificarán** a los beneficiarios o entidades colaboradoras que hayan sido objeto de control. Una copia del informe se remitirá al **órgano gestor que concedió la subvención** señalando en su caso la necesidad de iniciar **expedientes de reintegro y sancionador**.

Cuando en el informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado se recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el **órgano gestor deberá** acordar, con base en el referido informe y en el plazo de **dos meses**, el **inicio del expediente de reintegro**, notificándolo así al beneficiario o entidad colaboradora.

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de **delito**, la Administración pasará el tanto de culpa a la **jurisdicción** competente y se abstendrá de seguir el **procedimiento sancionador** mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. La **pena** impuesta por la **autoridad judicial excluirá** la imposición de **sanción administrativa**. De **no** haberse estimado la existencia de **delito**, la Administración iniciará o continuará el **expediente sancionador** con base en los **hechos** que los tribunales hayan considerado **probados**.

Las **sanciones pecuniarias** podrán consistir en multa fija o proporcional. La **sanción pecuniaria proporcional** se aplicará sobre la **cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada**. La **multa fija** estará comprendida **entre 75 y 6.000 euros** y la multa proporcional puede ir **del tanto al triple** de la cantidad o fondos indebidos. La **multa pecuniaria** será **independiente** de la **obligación de reintegro**.

Las **sanciones no pecuniarias**, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:

- Pérdida durante un **plazo de hasta cinco años** de la posibilidad de **obtener subvenciones, ayudas públicas y avales** de las Administraciones públicas u otros entes públicos.
- Pérdida durante un **plazo de hasta cinco años** de la posibilidad de actuar como **entidad colaboradora**.
- Prohibición durante un **plazo de hasta cinco años** para **contratar** con las Administraciones públicas.

Las **sanciones en materia de subvenciones** serán acordadas e impuestas por los **ministros** o los **secretarios de Estado** concedentes. En el caso de subvenciones concedidas por las demás entidades concedentes, las sanciones serán acordadas e impuestas por los titulares de los ministerios a los que estuvieran adscritas.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante **expediente administrativo** en el que se dará **audiencia** al interesado antes de dictarse el acuerdo. El procedimiento se **iniciará de oficio**, como consecuencia, de la actuación de comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero previstas en esta ley. Los **acuerdos de imposición de sanciones** pondrán **fin a la vía administrativa**.